

1515108-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... da delegacia onde ocorre com frequência roubo e receptação de celulares; estavam abordando um grupo de pessoas em frente a um bar; viu dentro do bar, no chão, uma mochila, entrou e perguntou de quem era, as pessoas que estavam ali comentaram que era de um sujeito africano forte de camiseta vermelha que tinha acabado de sair; viu do outro lado da rua pouco distante o réu e foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515108-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515108-24.2022.8.26.0228 - 2022/000831

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autora:

Justiça Pública

Réu:

MAMADOU DIENG

Juiza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

MAMADOU DIENG, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque teria, em data incerta, mas entre os dias 27 de janeiro e 30 de junho de 2022, em local desconhecido, adquirido e recebido, em proveito próprio, o aparelho celular Motorola de IMEI 355213798295093, pertencente à empresa Rak Raí Telecomunicações, coisa que sabia ou deveria saber que se tratava de produto de crime (cf. BO 252/2022 a fls. 27/32, furto ocorrido em 27/01/2022).

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 47/49).

Recebida a denúncia (fls. 90/91), o réu foi regularmente citado (fls. 130) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído (fls. 93/96), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 120).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações do representante da vítima e os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por atipicidade da conduta (ausência de dolo) ou falta de provas, requerendo subsidiariamente a desclassificação para a

modalidade culposa ou que fosse pena fixada no mínimo, compensada reincidência por confissão, em regime brando com substituição, sendo facultado recurso em liberdade. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, adequadamente classificada, não havendo dúvidas quanto à autoria.

O réu, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 15), ouvido em Juízo, negou a prática do delito, dizendo que estava no bar, onde costuma ficar diariamente, quando chegaram policiais que mandaram que todos saíssem; saiu e foi embora, deixando sua mochila no bar; os policiais foram atrás e o detiveram; a mochila que foi apreendida realmente era sua, nela havia cinco celulares, sendo que um deles era de seu uso; tinha comprado os demais celulares em momentos e de pessoas diferentes, nas proximidades do local, pagando em dinheiro por cada um cerca de R\$ 300,00; comprou os celulares porque ia viajar para visitar sua família no Senegal dali a 5 dias e ia levar os aparelhos de presente, já tinha passagem comprada; quando comprou disse que não queria celular roubado; não achou estranho que as pessoas estivessem vendendo os celulares na rua, não sabia que algum deles fosse roubado; está no Brasil há 8 anos, trabalha vendendo roupas na rua no Brás, não tem familiares no Brasil; informou condenação anterior.

A negativa apresentada pelo acusado, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A origem ilícita da res restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 27/32 e pelo laudo de fls. 140/145, como também pelo relato da gerente Maiane, que deu conta ao Juízo de que quando a loja estava fechada, um homem entrou no local, arrombou o armário e levou mais de 70 aparelhos novos do estoque; esteve trabalhando na loja até abril de 2022, não teve conhecimento da apreensão de nenhum dos aparelhos furtados.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão do bem foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial civil Emerson relatou em Juízo que a rua Guaianases é local conhecido pela ocorrência de crimes, de modo que costumam fazer rondas pelo local; na ocasião do fato estavam abordando quatro homens africanos e um latino, bem diante de um bar; dentro do bar havia uma mochila, perguntaram dentro do bar de quem era, apontaram que era do réu, que tinha acabado de sair; o réu estava caminhando mais à frente do outro lado da rua, foram abordá-lo, nada foi apreendido com o réu em busca pessoal; na mochila havia cinco aparelhos celulares usados; o réu não falou se a mochila era dele, ficou todo tempo em silêncio o todo; um dos celulares tinha queixa de furto, não conseguiram identificar os proprietários dos demais; não chegaram a qualificar e conduzir a pessoa que indicou que a mochila era do réu, era um frequentador do bar; dentro da mochila havia um documento, não se recorda se era um papel oficial ou uma anotação, que tinha o nome do réu, o qual não soube dizer se ficou apreendido.

O policial civil Eduardo descreveu em Juízo que estavam fazendo diligência por área próxima da delegacia onde ocorre com frequência roubo e receptação de celulares; estavam abordando um grupo de pessoas em frente a um bar; viu dentro do bar, no chão, uma mochila, entrou e perguntou de quem era, as pessoas que estavam ali comentaram que era de um sujeito africano forte de camiseta vermelha que tinha acabado de sair; viu do outro lado da rua pouco distante o réu e foi atrás dele com seu parceiro; abordaram o réu, diretamente com ele nada foi apreendido; dentro da mochila havia cinco aparelhos celulares, havia também uma receita médica com o nome do réu; o réu lhe disse que aquele nome era o dele e que a mochila era dele.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Da apreensão do bem de origem ilícita na posse do acusado decorre presunção de culpabilidade que à defesa cabia elidir. Ocorre que o réu não teve êxito nesse propósito, desde que apresentou alegação francamente inverossímil de aquisição de boa-fé e dela não fez prova mínima que lhe seria amplamente viável se fossem verdadeiras suas afirmações.

É certo que prova direta de dolo nunca se terá. É que o dolo, como elemento anímico que é, não tem existência no mundo exterior. A vontade existe só na mente e somente pode ser descoberta através de vestígios que deixa no mundo exterior, os quais indiquem, em comparação ao que de ordinário acontece, a existência da vontade.

O réu, que admitiu a posse dos aparelhos celulares, entre ele o que teve o IMEI digital verificado e que teve origem no furto descrito pela gerente da loja vítima, disse que os adquiriu em região de alta incidência de crimes e por preço incompatível com o real valor, de pessoas desconhecidas, transparecendo intuito de revenda pela quantidade de aparelhos apreendidos, evidenciando ainda o dolo o fato de o réu ter largado para trás sua mochila diante da diligência policial.

A situação em si, tal como apurada nos autos e ademais admitida pelo réu na fase policial, evidencia que tinha pleno conhecimento da origem espúria da res, sendo seu comportamento expressão exterior do elemento subjetivo, inviável a desclassificação.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

A condenação do acusado é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 180 Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não houve confissão, o réu apenas admitiu a posse dos aparelhos celulares, coisa que não tinha como negar frente à apreensão na bolsa que levava sua identificação, mas negou todas as elementares do crime de receptação.

O réu é reincidente, como comprova a certidão de fls. 39/40, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, que motiva aumento de um sexto na base, que vai a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime fechado, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Anoto que cabe eleição do regime prisional mais gravoso mesmo quando, consideradas apenas para efeito de fixação do montante da reprimenda, não se tenham mostrado desfavoráveis as circunstâncias judiciais, que, de resto, recomendam a segregação plena inicial.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido. À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu MAMADOU DIENG, qualificado a fls. 21, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA